

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 780/2535 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ
จำกัด

โจทก์
นางสาวสุภาณี หิรัญสุขโชติ ผู้ซื้อทรัพย์สิน
บริษัท ต.รวมโชคอาคารและที่ดิน จำกัด
กับพวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินจำนวน 4 แปลงของจำเลยออกขายทอดตลาด เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ประมูลซื้อที่ดินได้ 1 แปลง ส.ประมูลซื้อที่ดินได้ 3 แปลง จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นสั่งใน คำร้องว่า นัดไต่สวนสำเนาให้โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีและผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขาย ทอดตลาด จะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านเข้ามาก่อนหรือในวันนัด มิฉะนั้น ถือว่าไม่คัดค้าน ให้ผู้ร้องนำส่งใน 7 วัน ส.ผู้ซื้อทรัพย์สินได้ทราบคำสั่งศาลดังกล่าวแล้ว ไม่ได้แถลงคัดค้านคำร้องของจำเลยก่อนหรือในวันนัดไต่สวน ทั้งในวันนัดไต่สวน ครั้งแรก ส.ผู้ซื้อทรัพย์สินก็มาศาลและอยู่ฟังการพิจารณาโดยตลอดก็ได้แถลงคัดค้าน คำร้องของจำเลย ดังนี้ ถือว่า ส.ผู้ซื้อทรัพย์สินไม่ตั้งใจคัดค้าน ส.ผู้ซื้อทรัพย์สินไม่ได้เข้ามา ในคดีเกี่ยวกับการร้องคัดค้านการขายทอดตลาดมาแต่แรก จึงไม่มีสิทธิที่จะฎีกา คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นคำพิพากษาที่วินิจฉัยข้อโต้แย้งระหว่างโจทก์ กับจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของ ส.ผู้ซื้อทรัพย์สิน

คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอบังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน ๔ แปลง ของจำเลยที่ ๑ มาขายทอดตลาด โจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อได้ ๑ แปลง ส่วนที่ดินที่เหลืออีก ๓ แปลง นางสาวสุภาณีเป็นผู้ประมูลซื้อได้ จำเลยที่ ๑ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้แจ้งวันนัดขายทอดตลาดที่ดินให้จำเลยที่ ๑ ทราบ และการขายทอดตลาดเป็นไปโดยมิชอบและฝ่าฝืนกฎหมาย โดยโจทก์กับพวกสมรู้กันประมูลซื้อทรัพย์สินโดยไม่สุจริต และเจ้าพนักงานบังคับคดีขายที่ดินทั้ง ๔ แปลงในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ขอให้มีความสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินทั้ง ๔ แปลงดังกล่าว แล้วขายทอดตลาดใหม่

โจทก์คัดค้านว่า จำเลยที่ ๑ ทราบวันนัดขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ขอให้ยกคำร้องของจำเลยที่ ๑

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยทราบวันนัดขายทอดตลาดแล้วและฟังไม่ได้ว่าราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดต่ำกว่าราคาที่เป็นจริง และโจทก์ซื้อทรัพย์สินไว้โดยไม่สุจริต มีคำสั่งให้ยกคำร้องจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดทั้ง ๔ แปลง ของจำเลยที่ ๑ แล้วให้ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

นางสาวสุภาณีผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า นางสาวสุภาณีผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดมีสิทธิฎีกาหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏตามสำนวนว่า เมื่อจำเลย

ที่ ๑ ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๑ อ้างว่าการขายทอดตลาดเป็นไปโดยไม่ชอบ ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดนั้น ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งไว้ที่หน้าแรกของคำร้องดังกล่าวว่า"นัดไต่สวน สำเนาให้โจทก์" เจ้าพนักงานบังคับคดีและผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดจะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านเข้ามาก่อนหรือในวันนัด มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้านให้ผู้ร้องนำส่งใน ๗ วัน"และศาลชั้นต้นได้นัดไต่สวนวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ซึ่งต่อมาพนักงานเดินหมายได้นำหมายนัดแจ้งให้ผู้ซื้อทรัพย์สินทราบ ว่า จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดดังกล่าว คำร้องที่ส่งมาพร้อมหมายนี้ โดยส่งให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑

ปรากฏตามรายงานการเดินหมายเอกสารลำดับที่ ๕๔ ในสำนวน แม้จะปรากฏตามสำเนาหมายนัดเอกสารอันดับ ๔๑(แผ่นที่ ๒) ในสำนวนว่า ในหมายนัดดังกล่าวมิได้แจ้งคำสั่งศาลที่จะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านเข้ามาก่อนหรือในวันนัด มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่คัดค้านให้ผู้ซื้อทรัพย์สินทราบด้วยก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ก่อนวันนัดไต่สวน ผู้ซื้อทรัพย์สินได้ยื่นคำแถลงขออนุญาตถ่ายคำร้องที่จำเลยที่ ๑ ร้องคัดค้านการขายทอดตลาดดังกล่าวพร้อมคำสั่งศาลด้วย ซึ่งศาลชั้นต้นอนุญาตให้ถ่าย และผู้ซื้อทรัพย์สินได้รับภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวไปแล้วในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑ นั้นเองซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อทรัพย์สินได้ทราบคำสั่งศาลดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ซื้อทรัพย์สินได้แถลงคัดค้านคำร้องของจำเลยที่ ๑ ก่อนหรือในวันนัดไต่สวนแต่อย่างใด ในวันนัดไต่สวนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ผู้ซื้อทรัพย์สินก็มาศาลและอยู่ฟังการพิจารณาโดยตลอดก็มิได้แถลงคัดค้านคำร้องของจำเลยที่ ๑ ดังนั้นจึงต้องถือว่าผู้ซื้อทรัพย์สินไม่ตั้งใจคัดค้านตามที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งไว้แล้ว ผู้ซื้อทรัพย์สินจึงไม่ได้เข้ามาในคดีเกี่ยวกับการร้องคัดค้านการขายทอดตลาดมาแต่แรกผู้ซื้อทรัพย์สินจึงไม่มีสิทธิที่จะฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งเป็นคำพิพากษาที่วินิจฉัยข้อโต้แย้งระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ เท่านั้น ฉะนั้นศาลฎีกาจึงไม่อาจรับวินิจฉัยฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินได้

พิพาทภายใต้กฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สิน.

(ต้น เหวไผ่-บุญส่ง วรรณกลาง-วิฑูรย์ อยู่วัฒนา)

ศาลแพ่ง - นายสุวัตร์ สุขเกษม

ศาลอุทธรณ์ - นายสกนธ์ กฤติยาวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ